

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 600/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย รัตน์ เสมอหัตถ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

รถยนต์บรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1) ตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยใช้รถยนต์บรรทุก ของกลางบรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดถึง 8,540 กิโลกรัมเป็นการใช้ทรัพย์สิน ของกลางกระทำผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น แก่ทางหลวงและต่อส่วนรวมจึงสมควรให้ริบรถยนต์บรรทุกของกลาง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 มาตรา 61, 73 ริบรถยนต์บรรทุกของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61, 73 จำเลยให้การรับสารภาพไม่ลดโทษให้ คง ลงโทษจำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาทให้รอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ไม่รอลงโทษจำเลยและริบรณต์บรรทุกของกลาง โดยอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ เดือนละครั้ง มีกำหนด 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ไม่รอลงโทษจำเลย และริบรณต์บรรทุกของกลาง โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า สมควรไม่รอลงโทษจำคุกจำเลยหรือไม่ เห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษและรอลงโทษกับทั้งคุมความประพฤติของจำเลยเหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งขอให้ริบรณต์บรรทุกของกลางนั้น เห็นว่า รณต์บรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1) ตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยใช้รณต์บรรทุกของกลางบรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดถึง 8,540 กิโลกรัมเป็นการใช้ทรัพย์สินของกลางกระทำความผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ทางหลวงและต่อส่วนรวมจึงสมควรให้ริบรณต์บรรทุกของกลาง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรณต์บรรทุกของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ